

1500289-31.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON JOSÉ VARGAS AGUILERA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EMERSON JOSÉ VARGAS AGUILERA FILHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500289-31.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-31.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON JOSÉ VARGAS AGUILERA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EMERSON JOSÉ VARGAS AGUILERA FILHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 12h00min, na Rua Maria Péres, nº 168, bairro Antártica, nesta Comarca, portava, trazia consigo e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 142/147), sendo recebida a denúncia (fls. 153).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 189).

Em alegações finais (fls. 186/188 e 193/198), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 115/117).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 189), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, havia combinado de se encontrar com amigos em tabacaria para irem à praia. Declarou que adentrou ao estabelecimento e comprou balas e salgadinho. Mencionou que saiu da tabacaria às 11h30min para ver se seus amigos haviam chegado. Alegou que visualizou indivíduos correndo e os policiais chegando logo em seguida. Salientou que os policiais efetuaram sua abordagem e indagaram o que ele estava fazendo no local. Aduziu que disse aos policiais que estava indo para praia. Asseverou que os policiais o acusaram de estar traficando drogas no local, sendo conduzido até a delegacia. Mencionou que disse aos policiais que nunca teve nenhum envolvimento com drogas. Ressaltou que não adentrou à tabacaria ao visualizar os policiais, tendo acabado de sair do estabelecimento. Por derradeiro, alegou que não portava drogas quando foi abordado pelos policiais, bem como não era proprietário das porções encontradas.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial João Henrique, em juízo (fls. 189), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou o acusado adentrando em adega após avistar a viatura policial. Declarou que efetuou a abordagem e encontraram drogas no bolso do acusado. Salientou que o réu confessou a traficância e, posteriormente, informou o local em que guardava o restante das drogas. Mencionou que não conseguiria localizar o restante das drogas se o acusado não tivesse indicado o local. Declarou que as drogas estavam escondidas entre muro e vegetação. Asseverou que a distância entre a adega em que o réu foi abordado e o local onde as drogas haviam sido escondidas era de dez metros. Afirmou que o esconderijo ficava em frente à esquina da adega, sendo preciso atravessar a rua. Narrou que, ao avistar a viatura, o réu caminhou em direção à adega com a intenção de entrar no estabelecimento; porém, conseguiu efetuar a abordagem antes de o acusado adentrar ao local. Relatou que o réu estava em frente ao estabelecimento quando notou a presença policial. Afirmou que o acusado não chegou a entrar no estabelecimento. Por fim, mencionou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo realizado outras abordagens semelhantes na região.

A testemunha policial Jorge, em juízo (fls. 189), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, quando visualizou o réu caminhando em direção à adega ao notar a presença policial. Declarou que o réu entrou no estabelecimento, sendo realizada sua abordagem no local. Salientou que foram encontrados oito ou dez porções de cocaína e pedras de crack em sua posse. Ressaltou que o réu confessou a prática

delitiva, indicando esconderijo em que guardava o restante das drogas. Afirmou que o restante das drogas estava escondido em vegetação próxima ao muro. Mencionou que foi localizada sacola com cocaína, crack e maconha. Asseverou que não conseguiria encontrar as drogas se o acusado não tivesse informado sua localização. Relatou que a distância entre a adega e o local em que as drogas estavam escondidas era de aproximadamente dez metros. Salientou que o esconderijo das drogas era em frente à esquina do estabelecimento; porém, do outro lado da rua. Ressaltou que visualizou o réu na esquina da adega, tendo adentrado ao estabelecimento ao avistar a viatura. Por derradeiro, afirmou que o estabelecimento estava aberto no momento da abordagem do acusado; todavia, poucas pessoas estavam no local.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a atenuante da menoridade; entretanto, deixo de aplicá-la nos termos da súmula 231 do STJ.

Reconheço a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de ré primária e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (HC 178.964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas

a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu EMERSON JOSÉ VARGAS AGUILERA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e§ 4º da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 44/47, 125, 153 e fls. 18 do apenso, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS;RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP;HC nº 115773AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA